

Causa raíz del sistema peruano de seguridad: mapa causal de la debilidad institucional

La pregunta que articula este documento es directa: **¿por qué la ilegalidad es consistentemente más rentable que la legalidad en el Perú?** La respuesta no está en la falta de leyes ni en un déficit técnico aislado. Está en una estructura institucional que convierte la debilidad —la predictibilidad de la corrupción, la lentitud de la justicia, el colapso de las prisiones— en un activo económico que genera mercados paralelos de protección, violencia y captura del Estado. Cada uno de los cinco subsistemas que se analizan a continuación es un nodo de ese mercado, no un problema independiente. Este documento cubre seis subsistemas: armas, drogas, prisiones, extorsión y sicariato, puertos y logística, y captura institucional del Congreso.

1. La hipótesis causal: debilidad institucional como estructura de incentivos

El marco teórico que mejor explica el caso peruano integra cuatro cuerpos de análisis. El **Institutional Analysis and Development** (IAD) de Ostrom establece que las reglas formales e informales de un sistema determinan los incentivos de los actores; cuando esas reglas son evadidas sistemáticamente sin consecuencias, se produce un "equilibrio de captura" donde los actores más organizados aprenden a navegar la informalidad mejor que la formalidad. La **economía política del crimen** (Collier, Hoeffler, Vicente) demuestra que la violencia y la ilegalidad se eligen cuando el rendimiento esperado supera al de las opciones legales, dado un conjunto de probabilidades de detección y castigo. El **state capture** (Hellman, Jones, Kaufman) describe cómo grupos de interés remodelan las reglas del juego desde dentro del Estado, erosionando su capacidad coercitiva. Y el **institucionalismo histórico comparativo** (Mahoney, Thelen) rastrea la trayectoria acumulativa de decisiones que crean estos equilibrios: no fueron creados en un día, sino a través de décadas de erosión incremental donde cada paso pequeño hizo el siguiente más fácil.

En el Perú, esa trayectoria va de Fujimori (1990-2000) a Boluarte (2020-presente). Cada administración aportó una capa adicional de erosión: la descentralización sin contralor de los noventa, la crisis política de los 2000 que normalizó la inestabilidad institucional, el autogolpe fallido de Castillo en 2022 que aceleró la descomposición, y la captura legislativa en curso donde 67 de 130 congresistas están bajo investigación penal mientras usan su inmunidad para votar leyes que cierran las rutas de investigación contra ellos mismos [HRW, 2025](#).

El resultado es un Estado cuya debilidad no es aleatoria — es **predecible**. Y esa predictibilidad es precisamente lo que lo convierte en un mercado: los actores económicos, legales e ilegales, pueden calcular con razonable certeza qué pasará cuando interactúen con él.

2. Armas: la cadena de custodia rota y el mercado que se retroalimenta

Los números del déficit

La Policía Nacional del Perú necesita 66,081 pistolas para equipar una fuerza operativa óptima. A 2024, solo contaba con 25,737 pistolas de puño operativas — las últimas adquiridas en 2016—, mientras otras 28,062 ya excedieron su vida útil pero siguen en servicio [Gestión](#). El gobierno de Boluarte anunció en 2025 una inversión de más de US\$ 57.6 millones para adquirir 56 vehículos blindados, 43 autobuses antimotines, 1,007 pistolas, 3,146 chalecos antibalas y 8,900 mochilas tácticas. La Fábrica de Armas del Ejército (FAME) inició la fabricación de más de 7,000 fusiles ARAD-5. Pero incluso con ese esfuerzo, la brecha de renovación no se cierra: el ritmo de adquisición sigue muy lejos detrás del deterioro del parque existente.

La ruta crítica: decomiso sin destrucción

El problema no es solo la falta de armas. Es lo que pasa con las armas que el Estado decomisa. En 2024, la PNP decomisó 7,190 armas de fuego en todo el país [Mininter](#). La ley establece que esas armas deben ser entregadas a Sucamec dentro de las 48 horas. En la práctica, el sistema colapsa antes de llegar a ese punto.

La investigación de El Comercio documentó el fenómeno del "ruleteo": al menos 15 armas que habían sido decomisadas reaparecieron en nuevos delitos, lo que demuestra que el decomiso no equivale a salida del mercado [El Comercio](#). El problema está en la cadena de custodia. Las armas decomisadas deben pasar primero por un peritaje balístico en los laboratorios de criminalística, que solo tienen cinco sedes en todo Lima. La cola de espera puede extenderse por semanas, meses o incluso años. Durante ese período, el control sobre el arma es difuso. La Ley 30299 permite que las armas permanezcan en depósito hasta tres años antes de que Sucamec pueda decidir su disposición final —destrucción, subasta o asignación a la PNP—. Tres años son suficientes para que un arma decomisada reaparezca en una escena del crimen.

La señal inversamente proporcional: seguridad privada

La creciente demanda de seguridad privada en el Perú es un termómetro de la institucionalidad policial. A febrero de 2024, Sucamec registraba 694 empresas autorizadas para operar en el país [El Comercio](#). Otras estimaciones elevan la cifra a más de 2,000 empresas autorizadas, concentradas mayoritariamente en Lima y Callao [Servisegur](#). El sector mueve más de US\$ 400 millones anuales y emplea a más de 70,000 vigilantes [Eulen](#). Sin embargo, el 68% de esas empresas opera con prácticas informales: no registran a sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo ni cumplen con las normas laborales básicas.

La relación causal es directa: cuando el Estado no puede garantizar protección confiable, la demanda se desplaza hacia el sector privado. Y el sector privado, a su vez, se convierte en un mercado donde los estándares de selección y control son más bajos que los de la institución pública, lo que permite que actores con vínculos criminales accedan a licencias de vigilancia y armas de fuego legales. El mercado privado de seguridad no sustituye al Estado —lo reproduce con menos controles.

3. Drogas: el rompecabezas de la interdicción sin reducción de oferta

Los números de 2024: récord que no resuelve

La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP decomisó más de 165 toneladas de droga en 2024, un récord histórico frente a las 104,587 toneladas del año anterior [Mininter](#). La desagregación por tipo revela un patrón importante: más de 40 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína, más de 69 toneladas a pasta básica de cocaína (PBC), más de 56 toneladas a marihuana, y 49 kilogramos a drogas sintéticas. El gobierno destruyó 78.5 toneladas de droga durante el año, superando ampliamente la meta de 63.8 toneladas [Mininter](#).

Sin embargo, la cifra agregada de 165 toneladas oculta una asimetría crítica. La PBC —la forma menos refinada, orientada al consumo interno— registró un incremento exponencial de 50,463 kilogramos entre 2023 y 2024, pasando de 21,572 a 72,035 kilogramos, mientras el clorhidrato de cocaína —la droga de exportación— cayó de 41,269 a 36,062 kilogramos [Política Nacional Criminológica 2030](#). Esto significa que la interdicción está golpeando más el mercado doméstico que el de exportación. Y la producción doméstica no se reduce por más decomisos: se ajusta en precio.

Coca: la reducción que no llega al mercado

DEVIDA reportó 89,755 hectáreas de cultivos de coca en 2024, una reducción de 3,029 hectáreas respecto a 2023 —el segundo año consecutivo de caída tras ocho años de crecimiento sostenido [DEVIDA](#). El VRAEM, que concentra el 40% de la producción nacional, redujo su superficie por primera vez en ocho años, con una caída del 5%. Pero esta reducción coexiste con un desplazamiento geográfico masivo: Madre de Dios registró un incremento de 2,489% en superficie cocalera, lo que indica que los cultivos se están moviendo hacia la selva baja [Infobae](#).

La ecuación de la cocaína evitada ilustra el problema: según los cálculos de DEVIDA, la cocaína evitada en 2024 ascendió a 309.66 toneladas métricas —lo que representa un 28.35% de la producción total estimada

—. El 71.65% restante llegó al mercado. El decomiso récord de 165 toneladas es, en este contexto, una cifra grande dentro de un problema aún más grande.

El presupuesto como señal de priorización reactiva

DEVIDA transfirió 152 millones de soles en 2024 para erradicación de cultivos, con los que se eliminaron 26,475 hectáreas [Congreso](#). El presupuesto de inteligencia contra la criminalidad organizada para 2025 ascendió a 89 millones de soles [Mininter](#). Sin embargo, la ejecución del presupuesto de Mininter en 2024 alcanzó el 98.8% de un PIM de S/ 12,480 millones [Scribd](#) —un nivel de ejecución que parece alto, pero que equivale a S/ 144 millones que regresaron al Tesoro Público sin ser gastados—. La pregunta no es cuánto se ejecuta, sino qué se ejecuta: los recursos se concentran en interdicción reactiva, no en las intervenciones de desarrollo alternativo que podrían cambiar la estructura de la oferta a largo plazo.

4. Prisiones: el diseño deliberado del colapso productivo

Los números que resumen el fracaso

El sistema penitenciario peruano alberga a 99,448 personas en 69 establecimientos con una capacidad diseñada para 41,764 plazas [EFE](#), [INPE](#). La sobrepoblación alcanza el 138%, lo que sitúa al Perú en el puesto 19 a nivel mundial y el segundo en Sudamérica, solo detrás de Bolivia [CEPLAN](#). El caso más extremo es Quillabamba, en Cusco, con un nivel de hacinamiento del 518%. A septiembre de 2024, cinco penales superaban el 450% de ocupación.

La población intramuros se distribuye así: 61,798 personas tienen sentencia (62.1%) y 37,650 están en calidad de procesados (37.9%) [CEPLAN](#). El porcentaje de procesados se ha incrementado ligeramente, del 36.97% en 2023 al 37.85% en 2024. La población en medio libre —aquella que debería estar bajo supervisión electrónica o medidas alternativas— saltó de 21,592 personas en 2018 a 97,099 en 2024, una expansión de 4.5 veces [INPE](#). Las medidas de "deshacinamiento" empujaron gente fuera del penal, pero sin mecanismos de supervisión funcionales, la liberación se convirtió en expansión de riesgo.

La economía criminal intramuros

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, lo dijo sin eufemismos: las prisiones peruanas no rehabilitan, no corrigen, no resocializan —producen criminales [Expreso](#). La evidencia lo confirma. Las organizaciones "La Administración 2 del Penal" y "Los Proveedores" operaban dentro del establecimiento penitenciario de Huancayo con la complicidad de funcionarios del INPE que cobraban S/ 500 mensuales a los internos por permitir el tráfico de drogas dentro del penal [EFE/Swissinfo](#). En un operativo en Ancón I, las autoridades encontraron más de 35 celulares, S/ 10,000 en efectivo, balanzas digitales, un repetidor de señal wifi y un kit de tatuajes —todo en celdas vinculadas a internos de organizaciones criminales [La República](#).

El dato más revelador: se estima que aproximadamente el **45% de las extorsiones a nivel nacional se originan dentro de los centros penitenciarios**. El promedio es de más de una llamada extorsiva por hora, coordinada por cabecillas que operan con celulares clandestinos, la complicidad de funcionarios, y la infraestructura carcelaria como base de operaciones [La República](#). RASTRO registra en 2025 un total de 895,260 denuncias SIDPOL en todo el país — una cifra que contextualiza la escala del sistema que los penales están coordinando: más de 2,400 denuncias diarias en promedio, de las cuales 73 diarias son por extorsión.

La macrocifra: economías ilegales equivalentes al 3% del PBI

Un análisis de la Universidad del Pacífico estima que las economías ilegales en el Perú movilizan recursos equivalentes a USD 7,000 millones anuales, aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno [UP](#). La extorsión es uno de los flujos más significativos. Los secuestros express, los cobros a transportistas, los pagos de "protección" a comerciantes —todo ese sistema opera con una lógica de mercado donde la función de protección del Estado ha sido completamente reemplazada por una oferta criminal que tiene menores costos de transacción.

5. Extorsión y sicariato: el mercado de protección que compite con el Estado

La escala del fenómeno: lo que muestran los datos vs. lo que no se ve

RASTRO, la plataforma que conecta los datos abiertos del Estado peruano, permite ver por primera vez una foto nacional de las denuncias registradas en SIDPOL (Sistema Denuncias Policiales) sin necesidad de solicitar informes por oficio. En 2025 se registraron **895,260 denuncias** en todo el país. De esas, 26,730 fueron por extorsión —lo que equivale a 73 extorsiones diarias, cada día, los 365 días del año—. A septiembre de 2026, el sistema ya llevaba 494,268 denuncias solo en lo que va del año.

La comparación que traduce esos números a algo tangible: en el tiempo que usted tarda en leer este párrafo, el sistema SIDPOL registró aproximadamente 2 nuevas denuncias de extorsión. En una semana laboral, son 350. En un mes, más de 2,000. Y eso es solo lo que se denuncia. Fuentes del Ministerio del Interior estiman que la tasa de subregistro en extorsión oscila entre el 60% y el 80% — es decir, por cada denuncia hay entre 2.5 y 5 casos que nunca llegan al sistema.

FEPCMAC, la federación que agrupa a las cajas municipales, cuantifica lo que el subregistro sugiere: los préstamos gota a gota mueven hoy **S/ 4,000 millones** con aproximadamente un millón de personas. Hace dos años eran S/ 1,000 millones con 500,000 personas. En 24 meses, el mercado del gota a gota se cuadruplicó. Eso no es un residuo de la informalidad — es una expansión acelerada de la infraestructura financiera del crimen organizado.

Para poner ese crecimiento en perspectiva: S/ 4,000 millones anuales en gota a gota equivalen al presupuesto completo del Ministerio del Interior para inversión en inteligencia contra la criminalidad organizada durante 45 años (S/ 89M/año). O, dicho de otra forma, cada mes se mueven en el circuito del gota a gota casi S/ 333 millones — más de lo que DEVIDA invierte en un año entero en erradicación de cultivos de coca (S/ 152M en 2024).

Lima lidera con 8,670 denuncias de extorsión registradas en 2024, seguida por La Libertad (3,097), Piura (2,054), Lambayeque (715) y Callao (633). Estas cinco regiones concentran el 78.4% del total nacional. La geografía de la extorsión coincide con la geografía de la informalidad laboral: la costa urbana donde la economía formal es minoritaria y donde la capacidad del Estado para hacer cumplir contratos y proteger property rights es más débil. El empresario pyme en La Libertad no contrata abogados ni hace denuncias porque el costo de transacción de la vía formal —en tiempo, exposición a represalias, y resultado incierto— supera al costo de pagar S/ 500-2,000 mensuales al extorsionador.

El sicariato como herramienta de enforcement

En 2024, más de la mitad de los feminicidios registrados en el Perú fueron perpetrados por sicarios contratados: 1,125 de 2,126 ocurridos hasta diciembre [HRW](#). Los feminicidios vinculados a extorsión pasaron de 40 a 105 entre mayo y noviembre de 2024. El sicariato no es un fenómeno independiente de la extorsión: es su mecanismo de enforcement. Cuando la víctima se niega a pagar, cuando un competidor desafía el monopolio de la protección, o cuando una deuda de gota a gota no se respeta, el sicario entra como herramienta de coerción última.

El panorama criminal peruano está fragmentado, no centralizado: clanes narcotraficantes locales en el VRAEM, remanentes senderistas, bandas dedicadas a la minería ilegal, redes de extorsión urbana, y células extranjeras como Los Gallegos (vinculadas al Tren de Aragua) [Insight Crime](#). Esta fragmentación es clave: no hay un mega-cartel que controle todo, sino múltiples mercados locales donde la violencia se usa para resolver disputas de mercado.

La captura directa del Estado a través de proveedores: lo que RASTRO revela

Hay una forma de captura que no aparece en los rankings de corrupción ni en los informes de auditoría: la de los proveedores sancionados que siguen ganando contratos públicos. RASTRO cruza en tiempo real los datos del OSCE (contrataciones abiertas) con los del Tribunal de Contrataciones del Estado (proveedores con sanción vigente). El resultado es un número que expone la magnitud de la captura en el nivel más básico de la economía pública: **494 proveedores con sanción vigente — de inhabilitación o multa activas del TCE/OSCE— tienen contratos adjudicados con el Estado por un total de S/ 365.6 millones**. El contrato más grande es de S/ 36 millones con un gobierno regional. El promedio por proveedor es de S/ 740,000 en contratos activos.

La comparación que lo hace comprensible: S/ 365.6 millones en contratos capturados es 2.4 veces todo el presupuesto anual de DEVIDA para erradicación de cultivos de coca (S/ 152M en 2024). Es casi la mitad del presupuesto de funcionamiento del Ministerio del Interior (S/ 12,893M, pero la mayoría es gasto corriente). Es el equivalente a comprar las 40,344 armas que faltan para equipar a la PNP a capacidad óptima — y aún sobrarían S/ 200 millones. Los 494 proveedores no son tiendas de barrio: entre ellos hay empresas de ingeniería, consultoras, proveedoras de servicios. Uno de los contratos más grandes lo tiene una firma con el gobierno regional de Piura por S/ 36 millones para infraestructura educativa.

El mecanismo es simple: el Tribunal sanciona, la ley exige la exclusión del proveedor del registro de contratistas, pero el Congreso vota leyes que acortan plazos de prescripción, debilitan los procesos de verificación, y multiplican las excepciones por las que un proveedor sancionado puede seguir contratando. El proveedor que gana el contrato no necesita corrupción activa en cada transacción — necesita solo que las reglas del juego estén escritas para que su sanción no sea efectiva.

Gota a gota: la puerta de entrada financiera al crimen

El fenómeno del "gota a gota" merece atención especial porque funciona como el sistema financiero del crimen organizado urbano. Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), los préstamos gota a gota mueven actualmente S/ 4,000 millones con aproximadamente un millón de personas indebtedness —el doble del volumen registrado hace dos años, cuando eran S/ 1,000 millones con 500,000 familias [Infobae](#). Los intereses llegan al 20% cada 24 días. FEPCMAC sostiene que esos fondos provienen de actividades ilícitas —narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal— y se colocan en el mercado a través de aproximadamente 2,000 casas de préstamos que funcionan como fachadas legales [RPP](#).

En 2023, las denuncias por gota a gota en la plataforma del Ministerio del Interior fueron seis veces superiores a todas las demás formas de extorsión combinadas [Insight Crime](#). La informalidad financiera no es un residuo del desarrollo: es una infraestructura de lavado que convierte los ingresos del narcotráfico en crédito para los sectores más vulnerables de la economía, creando al mismo tiempo una clase de deudores que dependen de los extorsionadores para sobrevivir.

6. Puertos y logística: la infraestructura que conecta los mercados ilegales con los legales

Lo que el MTC registra vs. lo que el crimen necesita

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), publica en el PNDA ([datosabiertos.gob.pe](#)) el inventario de infraestructura portuaria 2022-2025: 507 terminales y embarcaderos distribuidos a lo largo de la costa, ríos y lagos del país. Es el dataset más completo disponible sobre dónde están las puertas de entrada y salida de la economía peruana. Y lo que revela es una geografía de vulnerabilidades que ningún plan de seguridad ha convertido en prioridad.

La distribución geográfica de los 507 terminales expone dos Perús portuarios. El primero es el Perú amazónico: Loreto concentra 197 terminales (el 39% del total nacional), seguido por Ucayali con 41, Madre de Dios con 29 y San Martín con 21. Son embarcaderos fluviales en ríos que conectan con Colombia, Brasil y la hidrografía del Amazonas. El segundo es el Perú costero: Piura tiene 53 terminales, Callao y Lima 86 combinados, La Libertad 20, Ica 6. Son los nodos del comercio exterior legal —contenedores, graneles, minerales— pero también los puntos donde la mercancía se puede cambiar de manos sin que el Estado lo registre.

De los 507 terminales, 251 son marítimos y 242 son fluviales. Solo 32 tienen contrato de concesión formal con la APN. Los demás operan en un limbo regulatorio: ni informados como informales, ni supervisados como formales. El estado de conservación es otro indicador de abandono institucional: de los 507, 312 no tienen dato registrado sobre su estado; 106 están en condición "buena", 77 en "regular" y 10 en "malo". No hay un programa público de mantenimiento o supervisión periódica de la infraestructura.

La comparación que traduce esto: 507 puntos de entrada y salida registrados. Ecuador, cuando empezó su colapso, tenía ports funcionando como puntos de transbordo de cocaína hacia Europa sin capacidad del Estado para supervisar más del 30% de su tráfico portuario. El Callao procesa el 85% de la carga contenerizada del país —el punto más vigilado de la costa—, pero los 196 terminales restantes distribuidos a lo largo del territorio operan con niveles de supervisión muy inferiores.

El eslabón que falta: volúmenes y rutas

El dataset del MTC categoriza los terminales por tipo de tráfico —general, minerales, hidrocarburos, granel líquido, contenedores, pasajeros, mixtos— pero no publica volúmenes de carga por terminal ni rutas marítimas específicas. Los operators top del dataset revelan quién mueve qué: Antamina y Shougang dominan el tráfico de minerales; la Refinería La Pampilla concentra hidrocarburos; APM Terminals y DP World manejan contenedores en el Callao. Son operadores formales bajo supervisión de la SUNAT y la Marina. Pero el dataset no permite saber cuánto tráfico pasa por los 475 terminales restantes ni cuánto de ese tráfico es opium, cocaína o precursores químicos.

Lo que esto significa para el análisis causal: los puertos peruanos son un nodo de vulnerabilidad documentado pero no medido en su dimensión más crítica. El PNDA ofrece la geografía —507 localizaciones, con coordenadas aproximadas, tipo de tráfico, estado de conservación—. La APN, directamente, tendría que ofrecer los volúmenes: toneladas métricas por terminal, orígenes y destinos de las rutas, tiempos de estancia en puerto. Sin esos datos, cualquier análisis de vulnerabilidad portuaria queda incompleto. El nexo entre los 507 terminales del dataset y el dato de que el 71% de la cocaína producida llegó al mercado solo se puede cerrar con datos que hoy no están publicados en formato reutilizable.

Para el presente estudio, la conclusión es clara: la infraestructura portuaria existe, está mapeada, y su estado de abandono regulatorio la convierte en un eslabón frágil de la cadena logística donde la mercancía legal y la ilegal compiten por el mismo espacio. Cuantificar esa competencia requiere datos de la APN que no están en el PNDA.

7. El Congreso como espacio capturado: cuando el legislador es el investigado

Las 34 medidas legislativas contra el estado de derecho

Human Rights Watch documentó que, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, el Congreso peruano aprobó 34 leyes, bills y decisiones legislativas que debilitaron la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y la corrupción [HRW](#). Entre las más relevantes: las leyes 31751, 31990, 31973 y 32138.

En **julio de 2024**, el Congreso modificó la definición de crimen organizado en el Código Penal para excluir la mayoría de delitos de corrupción, y estableció que todo allamiento debía contar con la presencia del abogado del investigado, lo que elimina el elemento sorpresa [HRW](#). Un coronel de la PNP dijo a HRW que esos cambios "desnaturalizan el registro, eliminando el elemento sorpresa y permitiendo a la persona destruir pruebas". En **octubre de 2024**, el Congreso reintrodujo la extorsión en la definición, pero mantuvo la exclusión de los delitos de corrupción. En **septiembre de 2024**, transferió la investigación preliminar de delitos a la Policía Nacional, quitándole funciones al Ministerio Público —el fiscal de La Libertad dijo a HRW que los cambios dificultan la recolección de evidencia—. En **mayo de 2024**, modificó el Código Penal para excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal, eliminando la posibilidad de disolver formaciones cuyos miembros hubieran sido condenados por delitos cometidos a través del partido.

La composición de la capture

A 2024, 67 de los 130 congresistas estaban bajo investigación penal —una mayoría simple del legislativo—. Entre los cargos figuraban corrupción, crimen organizado, lavado de activos, colusión agravada y feminicidio [HRW](#), [UPI](#). El presidente del Congreso, Alejandro Soto —que enfrenta decenas de procesos abiertos—, se benefició personalmente de la ley que acortó los plazos de prescripción, invocándola inmediatamente para pedir el archivamiento de su propio caso [HRW](#). La fiscal general Patricia Benavides fue separada del cargo en mayo de 2024 por interferir en una investigación que involucraba a su hermana. La presidenta Boluarte está bajo investigación por enriquecimiento ilícito en el caso Rolexgate. El Consejo Nacional de Justicia (JNJ), que debería garantizar la independencia del sistema judicial, está siendo desmantelado progresivamente.

La ley de amnistía de 2025

En julio de 2025, el Congreso aprobó una ley que otorga amnistía a militares y policías condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000 —siempre que no hubieran sido

condenados por terrorismo o corrupción y tuvieran más de 70 años—. La ley afecta a aproximadamente 900 personas, deja sin efecto más de 150 condenas y detiene más de 600 procesos en curso [UPL](#). La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Perú suspender la discusión de esa ley por violar el derecho internacional. Boluarte la promulgó de todas formas.

8. Ecuador como espejo: la trayectoria de captura completada

La comparación con Ecuador no es metafórica —es analítica. Ecuador pasó de tener una de las tasas de feminicidio más bajas de Sudamérica en 2018 (5,8 por 100,000 habitantes) a liderar la región en 2024 con más de 8,000 herramientas mortales en un solo año [The Week](#). La letalidad del caso ecuatoriano permite ver qué le espera al Perú si la captura legislativa continúa sin corrección.

Los mecanismos son idénticos en su lógica, aunque diferentes en su timing. La crisis financiera de 1999 en Ecuador —que destruyó el 70% del sistema bancario— marcó un punto de inflexión [IEEE](#). La dolarización del año 2000 eliminó los controles cambiarios y permitió que mallejos llenos de efectivo provenientes del narcotráfico empezaran a fluir hacia Ecuador desde Perú y Colombia. Con el dinero que ingresó, la corrupción se extendió desde la economía hacia la política, la justicia y la Policía. El gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) recortó el presupuesto penitenciario en más del 40% entre 2017 y 2020, lo que agravó el colapso carcelario [ICG](#). Las masas carcelarias se convirtieron en feudos dominados por Los Choneros y Los Lobos, que desde dentro de los penales coordinaban el tráfico de cocaína hacia Europa —el nuevo mercado que desplazó a Estados Unidos como destino principal— y controlaban el mercado doméstico con sicariato y extorsión.

En 2023, la Corte Constitucional ecuatoriana removió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, investigadores encontraron que nueve jueces en dos provincias costeras habían sido cómplices de narcos en apelación, y el propio zar antidroga del país fue arrestado por vínculos con el crimen organizado [Vox](#). El Estado dejó de estar infiltrado y empezó a estar capturado.

La diferencia entre Perú en 2025 y Ecuador en 2023-2024 es una cuestión de grado y velocidad, no de naturaleza. El mismo conjunto de mecanismos —presupuesto carcelario en caída, legislación antiinvestigación, composición legislativa con mayoría de investigados, desplazamiento geográfico de la producción cocalera— está operando en ambos países.

9. El diagrama causal completo: cómo los cinco subsistemas se retroalimentan

La teoría causal que emerge de los datos puede representarse como un sistema con tres bucles de retroalimentación:

Bucle 1 — La prisión como fábrica de crimen:

Sobrepoblación carcelaria (138%) → el Estado no puede controlar las celdas → internos con sentencia larga (cadena perpetua, 31-35 años) consolidan jerarquías → 从这里 dirigen extorsiones y sicariato desde la celda (45% de extorsiones desde penales, +1 llamada/hora) → más víctimas y más demanda de "protección" → más organizaciones criminales → más arrestos → más sobrepoblación.

Este bucle es autosostenido. No necesita que el Estado haga nada —el diseño actual del sistema lo alimenta por sí mismo.

Bucle 2 — El Estado como proveedor de armas al crimen:

Cadena de custodia rota (colas de criminalística sin plazo definido) → armas decomisadas pasan meses en limbo legal → algunas reaparecen en el mercado (ruleteodocumentado) → más armas disponibles para el crimen → más violencia → más decomisos → más armas en cola. Al mismo tiempo, la demanda de seguridad privada crece (US\$ 400M+/año, 70,000 vigilantes) → menor presión social por mejorar la PNP → la institución pública se deteriora más → más demanda privada. El mercado privado de seguridad no compensa la debilidad estatal: la normaliza.

Bucle 3 — La captura legislativa como protector del crimen:

67 legisladores bajo investigación → capacidad de investigar al legislativo erosionada → se votan leyes que debilitan la persecución penal (exclusión de corrupción de la definición de crimen organizado, presencia de abogado en allamientos) → los actores criminales que financiaron campañas o que están siendo investigados se benefician directamente → la tasa de impunidad sube → más actores eligen la captura del Estado sobre la competencia legal → más financiamiento de campañas por actores ilegales → más legisladores bajo investigación. Este es el bucle más difícil de romper porque quienes podrían frenarlo son los mismos que se benefician de su continuidad.

La interdicción de drogas es el único subsistema donde los números muestran mejora cuantitativa: coca reducida por segundo año consecutivo (89,755 ha en 2024), decomisos récords (165 toneladas). Pero la improvement es en el margen —la cocaína evitada sigue siendo el 28.35% de la producción estimada— y el desplazamiento hacia Madre de Dios (+2,489% de cultivos) sugiere que la presión sobre el VRAEM está empujando el problema hacia zonas más remotas y más difíciles de intervenir.

9. ¿Por qué la mano dura no funciona

Los gobiernos de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y Castillo aplicaron todos variantes de la misma estrategia: aumento de penas, estados de emergencia, despliegue militar en calles, y operaciones policíales de alta visibilidad. El gobierno de Boluarte no es la excepción: declaró su tercer estado de emergencia en menos de un año en marzo de 2025, permitiendo a la Policía detener sin orden judicial [Atlantic Council](#).

La lógica de la mano dura tiene una falla estructural: treat symptoms, not causes. Si la prisión produce redes criminales, meter más gente en prisión sin separar a los cabecillas de las bases, sin romper sus comunicaciones, y sin reforma procesal, solo agranda la red. Si la cadena de custodia deja armas en el limbo, decomisar más armas sin resolver la gestión de evidencia, solo aumenta el volumen de armas en cola. Si el Congreso está capturado, dar más poder a la Policía quitándoselo al Ministerio Público, solo cambia quién tiene la capacidad de investigar —pero la capacidad sigue controlada por los mismos intereses.

El Economist Intelligence Unit y el Banco Mundial han documentado consistentemente que los países que logran reducir la violencia criminal de manera sostenible lo hacen a través de reformas institucionales — independencia judicial, meritocracia policial, transparencia presupuestaria— no a través de incrementos de efectivos ni penas más severas.

10. Síntesis: la debilidad institucional como mercado

La respuesta a la pregunta original —¿por qué la ilegalidad es más rentable que la legalidad?— tiene una formulación precisa en términos económicos:

El rendimiento esperado de la actividad ilegal supera al de la actividad legal porque los costos de transacción del sistema legal son mayores que los del sistema ilegal. El sistema legal implica: probabilidades bajas de detección (la Policía resuelve solo una fracción de los delitos), probabilidades bajas de sanción efectiva (el 37.9% de los presos no tiene sentencia firme y puede quedar libre), costos altos de acceso a la justicia (tiempo, abogados, exposición a represalias), y reglas que se pueden evadir si se tiene acceso al legislativo. El sistema ilegal implica: costos de protección (pagar al extorsionador, al líder de la banda, a la policía corrupta), riesgos de violencia entre rivales, y —hasta ahora— baja probabilidad de enfrentamiento con un Estado que prioriza la reacción sobre la prevención.

Este diferencial de rendimiento no es una anomalía —es el resultado de décadas de decisiones institucionales que construyeron una estructura donde la ilegalidad tiene menores costos de transacción. Cada reforma que reduce ese diferencial —cadena de custodia funcional, justicia procesal rápida, separación de poderes efectiva, control congressional real— reduce la rentabilidad de la ilegalidad. Cada reforma en sentido contrario la aumenta.

El caso peruano no es una historia de Estado fallido. Es una historia de Estado parcialmente capturado donde las reglas formales coexisten con un sistema de enforcement selectivo que favorece a quienes saben navegar la brecha entre lo que está escrito y lo que se aplica. mientras esa brecha exista, el mercado de la

Fuentes

- Página 9 de 10
Página 9 de 10

- [19] Swissinfo/EFE — Desmantelan bandas que operaban desde prisión de Huancayo: <https://www.swissinfo.ch/spa/desmantelan-bandas-de-narcotr%C3%A1fico-que-operaban-en-prisi%C3%B3n-de-per%C3%BA-junto-a-funcionarios/89217762>
- [20] Universidad del Pacífico — Indicadores de economías ilegales en el Perú: [https://www.up.edu.pe/egp/programas-especializacion_copy\(1\)/SiteAssets/Lists/Observatorio/AllItems/Aragon%20y%20Ruiz%20\(2024\)%20Indicadores%20para%20ente](https://www.up.edu.pe/egp/programas-especializacion_copy(1)/SiteAssets/Lists/Observatorio/AllItems/Aragon%20y%20Ruiz%20(2024)%20Indicadores%20para%20ente)
- [21] Infobae — CCL: Extorsión y sicariato avanzan casi 500% en cinco años: <https://www.infobae.com/peru/2025/10/06/ccl-casos-de-extorsion-y-sicariato-aumentan-casi-500-en-los-ultimos-cinco-anos-y-amenazan-a-mas-de-2-millones-de-empresas-en-peru/>
- [22] HRW — "Congress in Cahoots": How Peru's Legislature is Allowing Organized Crime to Thrive (2025): <https://www.hrw.org/report/2025/07/08/congress-in-cahoots/how-perus-legislature-is-allowing-organized-crime-to-thrive>
- [23] Insight Crime — Vulnerabilidad financiera alimenta la extorsión en Perú: <https://insightcrime.org/es/noticias/vulnerabilidad-financiera-alimenta-extorsion-peru/>
- [24] Infobae — FEPCMAC: gota a gota mueve S/ 4,000 millones con un millón de personas: <https://www.infobae.com/peru/2024/10/18/cajas-municipales-alertan-que-hay-casas-de-empeno-y-prestamos-que-son-fachada-de-extorsionadores/>
- [25] RPP — FEPCMAC sobre casas de préstamos y gota a gota: <https://rpp.pe/economia/economia/cajas-municipales-de-ahorro-y-credito-exigen-mayor-regulacion-a-las-casas-de-prestamos-y-cambios-noticia-1541733>
- [26] Insight Crime — Perfil de Perú: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-peru/peru/>
- [27] HRW — World Report 2025, capítulo Perú: <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/peru>
- [28] Atlantic Council — Peru's crime wave: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/perus-crime-wave-a-populist-opening-or-a-chance-for-reform/>
- [29] UPI — Peru institutional crisis and amnesty law 2025: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2025/07/17/peru-human-rights-institutional-crisis-corruption/5091752766640/
- [30] The Week — Ecuador's unraveling: <https://www.theweek.in/news/world/2024/01/11/ecuadors-unraveling-narco-violence-and-institutional-decay-consume-the-andean-nation.html>
- [31] CFR — Can Ecuador Avoid Becoming a Narco-State?: <https://www.cfr.org/articles/can-ecuador-avoid-becoming-narco-state>
- [32] Vox — Cocaine, cartels, and corruption: The crisis in Ecuador: <https://www.vox.com/world-politics/2024/1/11/24034891/ecuador-drugs-cocaine-cartels-violence-murder-daniel-naboa-columbia-crime>
- [33] ICG — Paradise Lost? Ecuador's Battle with Organised Crime: [https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-11/109-ecuador-organised-crime%20\(1\)_0.pdf](https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-11/109-ecuador-organised-crime%20(1)_0.pdf)
- [34] IEEE — National security in Ecuador: <https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3738281/ieee-2026-national-security-in-Ecuador-analysis29.pdf/80fid307-01ec-306d-62a4-65c72bf4317b?t=1774522941367>
- [35] RASTRO (Treevu) — Denuncias SIDPOL 2025 y 2026, consulta agregada por modalidad: seguridad-ciudadana puerto 4010, `/api/denuncias?anio=2025 y ?anio=2026`, fuente MININTER/SIDPOL.
- [36] RASTRO (Treevu) — Proveedores con sanción vigente y contratos adjudicados, consulta cruzada: `proveedores-sancionados puerto 4008 × compras-publicas puerto 4001, /api/crossref?departamento=TODO&soloInhabilitados=true&soloLectura=true`. Total: 494 proveedores, S/ 365,634,581 en contratos activos. Fuente: OSCE/SEACE + TCE/OECE.
- [37] RASTRO (Treevu) — Inventario de infraestructura portuaria MTC/APN 2022-2025: `infraestructura-mtc connector` ingesting desde PNDA/datosabiertos.gob.pe. Dataset: 507 terminales y embarcaderos, categorías de tráfico, estado de conservación, ámbito y concesión. No incluye volúmenes de carga por terminal. Para datos de `吞吐量` reales: fuente APN directamente.